



REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA ÁGIL

El presente documento contiene las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.
Los proveedores por el solo hecho de cotizar, aceptan las condiciones que a continuación se indican.

NOMBRE ADQUISICION/SERVICIO: C.C.P. DE TALCA COMPRA PALLET PLASTICOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.								
MONTO ESTIMADO ADQUISICION: \$ 442.000.- IVA Incluido								
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA/PRESENTACION DE MUESTRAS/EXHIBICION DE PROTOTIPO/REUNION INFORMATIVA: El presente requerimiento NO incluirá visita a terreno voluntaria u obligatoria, tampoco incluirá presentación de muestras, exhibición de prototipo o reunión informativa.								
DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA: El proveedor deberá subir al Portal www.mercadopublico.cl una cotización que incluya en detalle: 1. La descripción del bien o servicio que está ofreciendo, según el siguiente requerimiento: <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>Detalle del requerimiento</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td> PALLET PLASTICOS LISOS 100X120 CM • FABRICACION EN HDPE CON ADITIVO ANTI UV • SUPERFICIE LISA HIGIENICA • SIN BARRAS METALICAS • CARGA DINAMICA PARA 1.000 KG • ENTRADAS PARA TRASPALETAS </td><td>06</td></tr></tbody></table>			ITEM	Detalle del requerimiento	Cantidad	1	PALLET PLASTICOS LISOS 100X120 CM • FABRICACION EN HDPE CON ADITIVO ANTI UV • SUPERFICIE LISA HIGIENICA • SIN BARRAS METALICAS • CARGA DINAMICA PARA 1.000 KG • ENTRADAS PARA TRASPALETAS	06
ITEM	Detalle del requerimiento	Cantidad						
1	PALLET PLASTICOS LISOS 100X120 CM • FABRICACION EN HDPE CON ADITIVO ANTI UV • SUPERFICIE LISA HIGIENICA • SIN BARRAS METALICAS • CARGA DINAMICA PARA 1.000 KG • ENTRADAS PARA TRASPALETAS	06						
2. El oferente debe subir al portal una cotización que incluya: la vigencia de la oferta, detalle del monto unitario, total neto/con impuesto incluido, plazo de entrega (o puesta en marcha del servicio, según corresponda) y datos de contacto (nombre/teléfono/correo electrónico). NOTA: Los oferentes podrán presentar los documentos exigidos en formatos distintos, siempre que cumplan fielmente a lo solicitado en las especificaciones administrativas y técnicas, de lo contrario, la oferta no podrá ser evaluada. Se solicitada no subir las ofertas en archivos “Winrar”, debido a que, desde el 1 de abril de 2019, Gendarmería aplicó una nueva política de seguridad en el antivirus institucional que bloquea estos archivos, estando solo autorizado para abrir archivos comprimidos en formato .zip o .7zip.								
CRITERIO DE EVALUACIÓN a) Precio b) Plazo de entrega c) Sustentabilidad: Impacto Medioambiental		PONDERACION (100%) a) Precio 60% b) Plazo de entrega 30% c) Sustentabilidad: Impacto Medioambiental 10%						

Criterios de Evaluación	Puntaje	Ponderación	Puntaje ponderado
Precio	0 - 10	60%	6.0
Plazo de Entrega	0 - 10	30%	3.0
Sustentabilidad: Impacto Medioambiental	0 - 10	10%	1.0

- a) En el caso del criterio de evaluación **“Precio”**, el puntaje ponderado se determinara aplicando la siguiente formula: $((\text{Precio más ventajoso} \times 10) / (\text{precio ofrecido})) \times \text{ponderación del criterio}$.
- b) En el caso del criterio de evaluación **“Plazo de entrega”**, el puntaje se determinara según la siguiente formula: $((\text{Plazo más ventajoso} \times 10) / (\text{plazo ofrecido})) \times \text{ponderación del criterio}$.

Notas:

1. El plazo de entrega no puede ser mayor a 05 días hábiles, desde la aceptación de la orden de compra (la aceptación de la orden de compra deberá realizarse en el Portal dentro de las 48 horas siguientes a la respectiva emisión).
 2. En caso de indicar plazo de entrega o ejecución inmediata o no señalar si los días son corridos o hábiles, se considerará para efectos de evaluación como “01 día hábil”. En caso de no indicar plazo de entrega, será evaluado con puntaje 0.
 3. El costo de entrega debe ser por parte del proveedor.
- c) En el caso del criterio de **“Sustentabilidad: Impacto Medioambiental”**, se evaluará considerando la declaración de actividades orientadas a la producción limpia y con un menor impacto ambiental disponible en los anexos del presente proceso, denominado anexo de “Impacto Ambiental” considerando el siguiente cuadro:

Impacto Medioambiental	Puntaje
Cuenta con cinco o más condiciones	10 Puntos
Cuenta con cuatro condiciones	08 Puntos
Cuenta con tres condiciones	06 Puntos
Cuenta con dos condiciones	04 Puntos
Cuenta con una condición	02 Puntos
No adjunta anexo, no informa o no acredita alguna condición	00 Puntos

Puntaje Ponderado = Puntaje obtenido x Ponderación predeterminada.

Nota: El oferente deberá completar y subir el Formulario N° 1 “Impacto Medioambiental”, indicando si cuenta con actividades orientadas en esta materia en la empresa y adjuntar medios de verificación.

En caso de declarar que no implementa políticas o en caso de indicar que sí los implementa, pero no las señala o adjunta medios de verificación, será evaluado con puntaje “cero”.

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el que obtenga el mayor puntaje, según la ponderación de los criterios de evaluación definidos en la presente Compra Ágil, los cuales son definidos en función de la naturaleza del bien o servicio a contratar. No obstante, la

normativa señala que en caso de que el proveedor seleccionado no corresponda a la oferta más económica, se deberá indicar los motivos de la selección en el sistema de información.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes:

- Menor precio
- Proveedor que ingresó primero cotización en el sistema de Información www.mercadopublico.cl

La adquisición se formalizara mediante la emisión y aceptación de una ORDEN DE COMPRA											
PAGO: El pago se realizará por transferencia electrónica, efectuándose a través del sistema de pago centralizado, que establece el pago a 30 días corridos contados desde la fecha de publicación en el sistema de gestión DTE (Documento tributario electrónico) Asimismo, el proveedor debe enviar el archivo XML de la factura a la casilla de recepción dipresrepcion@custodium.com, el no envío de este archivo dentro de las 72 horas desde la emisión, genera el reclamo de la factura. La factura debe ser certificada y comprobada a plena satisfacción de la recepción de los bienes o servicios contratados y el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las presentes bases administrativas y en las bases técnicas de la Compra Ágil. El proveedor deberá facturar de acuerdo a los siguientes datos: <table border="1"><tr><td>Nombre o Razón Social</td><td>DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE</td></tr><tr><td>RUT</td><td>61.004.051-9</td></tr><tr><td>Giro</td><td>ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL</td></tr><tr><td>Dirección</td><td>4 NORTE N° 1246</td></tr><tr><td>Comuna</td><td>TALCA, REGION DEL MAULE</td></tr></table> En caso de que alguno de los datos indicados sea incorrecto, la factura será reclamada de forma inmediata. Si la Orden de Compra correspondiente no se encuentra en estado “ACEPTADA”, la factura será reclamada de forma inmediata. En la factura deberá indicar ID de la Orden de Compra asociada en el campo documento de referencia (campo 801), en caso contrario será reclamada de forma inmediata. Deberá indicar los datos bancarios para pago de la factura.		Nombre o Razón Social	DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE	RUT	61.004.051-9	Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Dirección	4 NORTE N° 1246	Comuna	TALCA, REGION DEL MAULE
Nombre o Razón Social	DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE										
RUT	61.004.051-9										
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL										
Dirección	4 NORTE N° 1246										
Comuna	TALCA, REGION DEL MAULE										
CONTRAPARTE TECNICA: 1. El funcionario que actuará como “Contraparte Técnica” será: DARIO SEPULVEDA o quien le subrogue. 2. Cargo: PROFESIONAL 3. Departamento o Sección: Servicio de Alimentación 4. Teléfono: 712989132 5. Correo Electrónico: dario.sepulveda@gendarmeria.cl 6. Ubicado en (calle) 4 Norte Nro. 550, Talca, Región del Maule.											
MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrara una multa, por cada día corrido, equivalente al 1,5% sobre el monto correspondiente al incumplimiento de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.											

Se consideran como incumplimientos:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada.
- Ejecución de los servicios a tiempo, pero en forma parcial o en menor cantidad a la ofertada y contratada.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por Gendarmería de Chile.

El cálculo de las multas se efectuara, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

Multa mínima a aplicar: En caso de que el monto de la multa determinada en base al procedimiento señalado en el presente artículo sea inferior a 1 UTM, siempre se sancionara con este valor.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 30% del monto total de la contratación, I.V.A. incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle termino anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuara por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pague, se cobrara de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicara multa si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha incurrido por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en la forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el servicio comunicara al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le de curso, este pueda entregar los antecedentes y argumentos que se estimen pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior, tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, este dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que la institución disponga, junto con los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por el Jefe del Departamento de Logística o su símil en Direcciones Regionales y Escuela de Gendarmería, quienes podrán, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad requirente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, ya sea total o parcialmente, ello se formalizara a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal mercado público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico, no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan termino anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas. Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de

pago, o de no existir estados de pago pendientes, para iniciar las acciones que permitan perseguir el pago efectivo de la multa, según corresponda.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS**, por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, esta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a **03 días hábiles**, contado desde la fecha de notificación del rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.